

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1491/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางสาวเรณู สุวรรณชัย กับพวก

จำเลย

นายตรีทศพล ศรีดี ทนายจำเลยทั้งสอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ขายทอดตลาดใหม่ โปรดยกคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ แต่จำเลยทั้งสองไม่ยอมชำระโจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 5525 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบ้าน 1 หลังของจำเลยที่ 2 เพื่อขายทอดตลาดในการขายทอดตลาดครั้งแรก โจทก์เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดจำนวน 695,000 บาท จำเลยที่ 2 คัดค้านว่าราคายังต่ำและสามารถหาคนมาซื้อให้ได้ราคาสูงกว่านี้ ขอให้ประกาศขายใหม่ ศาลชั้นต้นสั่งให้ประกาศขายใหม่การขายทอดตลาดครั้งที่ 2 โจทก์ก็เป็นผู้ให้ราคาสูงสุดจำนวน 700,000 บาท จำเลยคัดค้านว่าราคายังต่ำอยู่อีกและยังหาคนมาซื้อไม่ได้ ฝ่ายโจทก์แถลงว่าได้ราคาดีมากแล้ว จำเลยที่ 2 คัดค้านเพื่อประวิงการบังคับคดีเท่านั้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ขายได้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 72,73)

คำสั่ง

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

กรณีไม่ใช่เรื่องขอทุเลาการบังคับ แต่เป็นเรื่องขอให้คุ้มครองประโยชน์ของผู้ร้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการดำเนินการเกี่ยวกับการขายทอดตลาดตามคำร้องของผู้ร้องไว้ในระหว่างฎีกา

(ส่อง สุชะปงณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น	
ต้น	หมายเหตุ